



Alcance y procedimiento de la valoración de apoyos

Breve descripción:

En este componente formativo se profundiza en el concepto de valoración de apoyos y se brinda orientación a la persona facilitadora sobre el procedimiento, abarcando tanto la fase de preparación de la entrevista como su desarrollo. Además, se detallan las preguntas clave y los aspectos que deben considerarse conforme a los lineamientos normativos.

Noviembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Antecedentes de la valoración de apoyos	4
1.1 Descripción	5
1.2 Antecedentes.....	9
2. Concepto de la valoración de apoyo	12
2.1 Habilidades de la persona facilitadora	16
2.2 ¿Qué no es una valoración de apoyos?	19
3. Descripción del proceso técnico de la valoración de apoyos	25
3.1 Contenido de la solicitud	31
3.2 Preparación o aprestamiento de la valoración de apoyos	35
3.3 Entrevista previa: consideraciones y recomendaciones para tener en cuenta	38
4. Aspectos adicionales para tener en cuenta en la valoración de apoyos	44
4.1 Asistencias personales y apoyos humanos.....	44
4.2 Ayudas vivas	45
4.3 Apoyos tecnológicos y técnicos.....	45
Síntesis	50
Material complementario.....	52

Glosario	53
Referencias bibliográficas	56
Créditos	59

Introducción

Seguramente, en el ejercicio de la labor como persona facilitadora de procesos de valoración de apoyos, pueden surgir diversas inquietudes relacionadas con el procedimiento. Algunas de ellas podrían ser:

- ¿A quién se debe realizar la entrevista en la valoración de apoyos?
- ¿Por qué ámbitos de la vida de la persona con discapacidad se debe preguntar?
- ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de llevar a cabo la valoración de apoyos?
- ¿Qué debe contener el informe de valoración de apoyos?

Estos elementos se desarrollarán en el presente componente formativo. Al finalizar su estudio, se espera que sea posible responder estas preguntas:

- ¿Qué es la valoración de apoyos?
- ¿Cuál es el procedimiento técnico de la valoración de apoyos?
- ¿Qué no es la valoración de apoyos?
- ¿Cómo se realiza la entrevista?
- ¿Qué preguntas se deben realizar?
- ¿Cómo se debe realizar el informe de valoración de apoyos?

Estos elementos permitirán desarrollar un proceso que responda adecuadamente a los requerimientos y particularidades de las personas con discapacidad, así como a los lineamientos técnicos establecidos. Para ello, será fundamental revisar previamente los antecedentes y retomar el concepto de valoración de apoyos.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Alcance y procedimiento de la valoración de apoyos



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 1. Síntesis del video: Alcance y procedimiento de la valoración de apoyos

Este componente formativo invita a los aprendices a explorar herramientas avanzadas de Microsoft Word que permiten estructurar y presentar información de forma clara, estandarizada y profesional. A través de un recorrido práctico y progresivo, se abordarán funciones que fortalecen la organización, la presentación visual y la colaboración en documentos digitales.

El recorrido inicia con el uso de tablas y figuras, describiendo cómo insertar, dar formato y titular estos elementos para mejorar la comprensión y la presentación del contenido escrito. Posteriormente, se profundiza en el gestor de fuentes y la inserción de citas, herramientas fundamentales para elaborar documentos académicos y técnicos con referencias bibliográficas organizadas y automáticas.

Luego, se aborda la creación de tablas de contenido, destacando su importancia para la navegación en documentos extensos. Se explica cómo generar índices automáticos, personalizarlos y actualizarlos de forma sencilla. También se presenta el uso de plantillas como estrategia para estandarizar formatos, ahorrar tiempo y mantener coherencia visual.

Finalmente, se introducen las herramientas de revisión, incluyendo control de cambios, comentarios y comparación de documentos, que facilitan la edición colaborativa y el seguimiento de modificaciones.

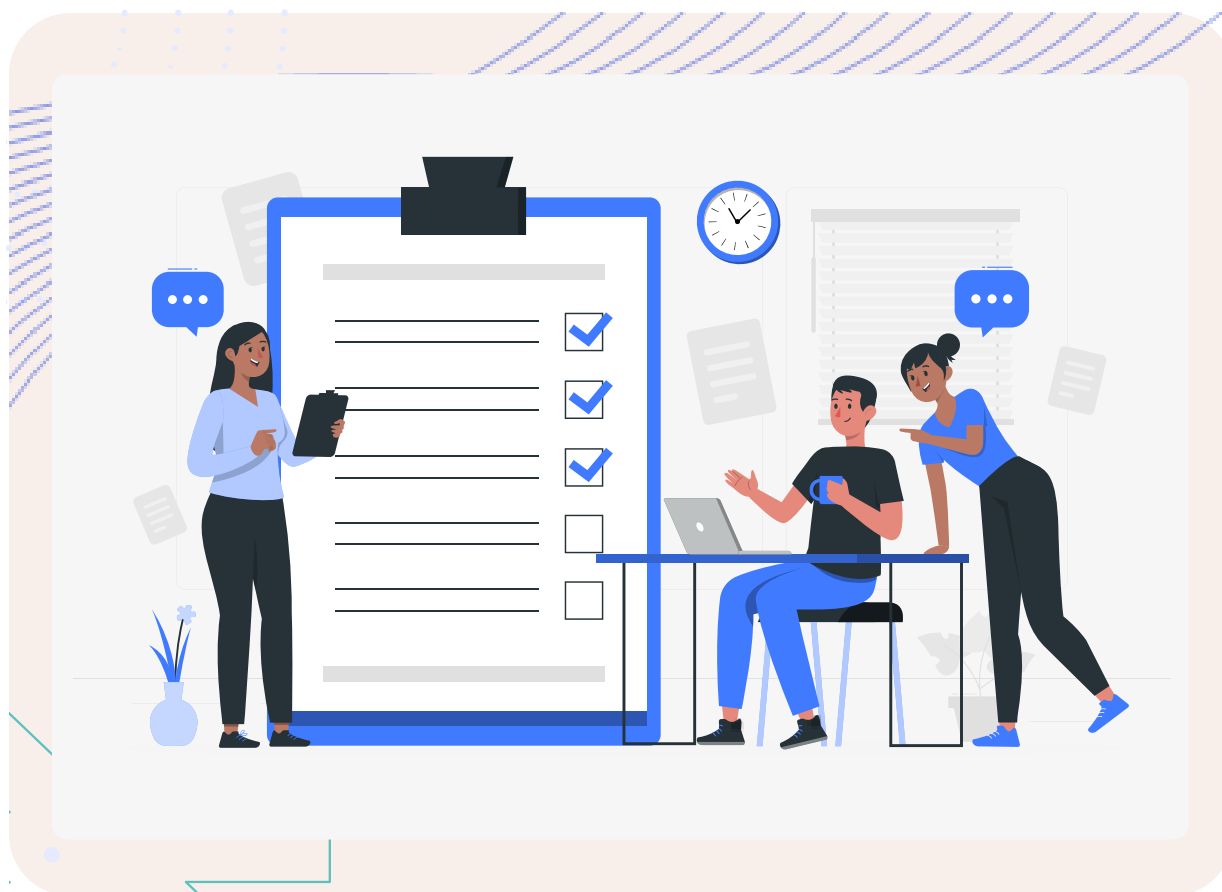
Con este aprendizaje, los participantes desarrollan competencias para aplicar normas de estilo en Word, logrando documentos con estructura clara, referencias precisas y presentaciones profesionales.

1. Antecedentes de la valoración de apoyos

La valoración de apoyos en Colombia tiene su origen en las transformaciones sociales, normativas y jurídicas que han buscado garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Este proceso se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se regula el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. También se relaciona con otros desarrollos normativos y jurisprudenciales, como la Sentencia C-066 de 2013 y el Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional.

En este sentido, la valoración de apoyos representa un avance en el reconocimiento de la autonomía y la toma de decisiones de las personas con discapacidad, en coherencia con los principios de igualdad y no discriminación.

Figura 1. Antecedentes de la valoración de apoyos



Antecedentes de la valoración de apoyos

En la figura 1 se muestra un ambiente de trabajo en el que tres personas comparten información de la cual validan un listado de compromisos o pendientes.

1.1 Descripción

Un antecedente relevante en la valoración de apoyos contemplado en la Ley 1996 de 2019, “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, es el Instrumento Técnico para la toma de decisiones con apoyos, desarrollado por la Unidad para las

Víctimas en 2017. Este instrumento incluye un protocolo basado en la Resolución 589 del mismo año, emitida por dicha entidad.

Por su parte, la Sentencia T-025 de 2004, proferida por la Corte Constitucional, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional que afecta a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia. Esta decisión evidenció cómo una persona puede ver vulnerados múltiples derechos fundamentales de manera simultánea, tales como el derecho al trabajo, a la salud y a la educación, todo ello bajo el principio de dignidad humana.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado colombiano y a cada una de sus instituciones implementar procedimientos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado, cuyo hecho victimizante es el desplazamiento forzado. Asimismo, la Corte anunció que realizaría seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de la sentencia en el país. Ejemplo de ello son el Auto 006 de 2009 y el Auto 173 de 2014, los cuales examinan las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el contexto del estado de cosas inconstitucional.

Por otro lado, en el Auto 006 de 2009, la Corte Constitucional evidenció que la población con discapacidad continúa enfrentando niveles de vulnerabilidad significativamente más altos que el resto de la población. En respuesta, se dictaron medidas orientadas a facilitar el acceso a los distintos programas del Estado, con el objetivo de reducir las brechas que afectan a las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado.

Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y

se dictan otras disposiciones”, se introdujo una nueva perspectiva para abordar la situación de las víctimas en Colombia. Esta ley reconoce su dignidad desde un enfoque diferencial, considerando factores como la etnia, el género y la discapacidad.

Es así como, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional volvió a examinar la situación de las personas con discapacidad, no solo en relación con los procesos de reparación integral, sino también en lo concerniente a la reparación administrativa, específicamente en lo que respecta a la indemnización.

Por su parte, el Auto 173 de 2014 profundiza en la afectación múltiple de derechos que enfrentan las personas con discapacidad. En su apartado número 12, se realiza un análisis detallado de las barreras específicas que esta población encuentra para acceder a la indemnización, en el contexto del estado de cosas inconstitucional.

Estas barreras se originan en el procedimiento mediante el cual la Unidad para las Víctimas entrega la indemnización económica a las personas con discapacidad. Se ha identificado que ciertos tipos de discapacidad enfrentan mayores barreras, debido a la falta de claridad sobre cómo algunas personas pueden manifestar su voluntad de manera clara y precisa. Esta situación no solo afecta el acceso a la indemnización económica, sino también la formulación del proyecto de inversión y el manejo futuro de los recursos asignados.

Para el año 2017 aún se encontraban vigentes los procesos de interdicción, mediante los cuales una tercera persona sustituía la voluntad de las personas con discapacidad. Aunque este procedimiento fue común durante muchos años, no todas

las personas con discapacidad en el país lo habían realizado, lo que implicaba que muchas no contaban con alguien que pudiera actuar en su nombre.

Ante esta situación, la Corte Constitucional ordenó a la Unidad para las Víctimas implementar medidas afirmativas en los procedimientos relacionados con la entrega de recursos económicos derivados de la indemnización, con el fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad que no estaban recibiendo dicha reparación.

En este contexto, se expidió la Resolución 589 de 2017, “Por medio de la cual se adopta el protocolo para la toma de decisiones con apoyo para personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple en la entrega de medidas de atención, asistencia y reparación integral”, emitida por la Unidad para las Víctimas. Esta resolución establece un instrumento diseñado por la entidad para evaluar la toma de decisiones con apoyo por parte de personas con discapacidad.

Este instrumento constituye el antecedente de lo que hoy se conoce como la valoración de apoyos, formalizada posteriormente en la Ley 1996 de 2019. En su aplicación, se examinan aspectos como: ¿cómo se comunican las personas con discapacidad?, ¿cuál es su núcleo familiar?, ¿qué redes de apoyo tienen?, ¿pueden hacerse entender?, entre otros.

El propósito de este protocolo no es únicamente permitir que la persona con discapacidad reciba su indemnización, sino también verificar si puede expresar su voluntad de manera directa. En los casos en que se determine que no es posible hacerlo sin apoyo, se contemplan medidas que permitan a una persona de confianza brindar el acompañamiento necesario para recibir y administrar la indemnización administrativa.

Este procedimiento surge como un mandato específico de la Corte Constitucional, ante la ausencia, en ese momento, de una alternativa que regulara de manera clara los mecanismos para que las personas con discapacidad pudieran decidir sobre su futuro, recibir recursos económicos o administrarlos, ya sea de forma directa o con el apoyo de una persona de confianza. Para el año 2017, este protocolo resultaba pertinente como medida para contrarrestar el estado de cosas inconstitucional que afectaba a esta población.

Actualmente, la Ley 1996 de 2019 constituye el mecanismo general que permite a las personas con discapacidad acceder a la valoración de apoyos, así como formalizar otros instrumentos jurídicos, como el acuerdo de apoyos o la directriz anticipada.

1.2 Antecedentes

A partir del contexto anterior, es fundamental que quienes facilitan procesos de valoración de apoyos conozcan estos antecedentes. A continuación, se presenta una tabla que muestra cronológicamente su desarrollo, de acuerdo con lo planteado en los planteamientos previos:

Tabla 1. Antecedentes de la valoración de apoyos

Antecedente	Emisor	Aspecto que aborda
Sentencia T-025 de 2004.	Corte Constitucional.	Plantea el estado de cosas inconstitucional para la población víctima de desplazamiento en Colombia.
Auto 06 de 2009.	Corte Constitucional.	Indica que la población con discapacidad tiene niveles de vulnerabilidad mucho

Antecedente	Emisor	Aspecto que aborda
		más altos que la población en general y dicta medidas para acceder a distintos programas del Estado a personas con discapacidad víctimas del conflicto armado.
Ley 1448 de 2011.	Congreso de la República.	Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.
Auto 173 de 2014.	Corte Constitucional.	Identifica que los derechos afectados de las personas con discapacidad son múltiples y examina de manera detallada las barreras específicas.
Resolución 589 de 2017.	Director General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.	Adopta el protocolo para la toma de decisiones con apoyo para personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple en la entrega de medidas de atención, asistencia y reparación integral.

Antecedente	Emisor	Aspecto que aborda
Instrumento Técnico de toma de decisiones con apoyos de la Unidad de Víctimas 2017.	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.	Plantea un protocolo a partir de la Resolución 589 de 2017, emitida por la Unidad para las Víctimas.
Ley 1996 de 2019.	Congreso de la República.	Establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.

2. Concepto de la valoración de apoyo

La valoración de apoyos es un instrumento establecido por la Ley 1996 de 2019, contemplado a partir del artículo 9. Aunque constituye un requisito para acceder a la adjudicación judicial de apoyos, no se trata únicamente de un documento o una exigencia normativa. Es, ante todo, un estudio y un informe sobre la autonomía de la persona con discapacidad, en el que se analiza cómo realiza sus actividades cotidianas y cómo se desenvuelve en distintos entornos, como el familiar, laboral, educativo y comunitario.

Figura 2. Diálogo inclusivo entre personas en un contexto de orientación



Diálogo inclusivo entre personas en un contexto de orientación

En la figura 2 se muestra un ambiente profesional en el que tres personas establecen un diálogo, una de ellas es un hombre, sentado sobre una silla de ruedas y a su lado hay una mujer que lo acompaña sobre quien hay unos signos de interrogación, al frente suyo, se encuentra un hombre con una apariencia profesional que al parecer orienta a esta pareja en un escenario de inclusión, sobre quien aparece un signo de admiración, lo que denota que se encuentra respondiendo a los interrogantes planteados.

Además, este informe debe detallar cómo responde la persona con discapacidad frente a cada actividad de la vida diaria, así como identificar su red de apoyos, que puede estar conformada por familiares, amistades o personas de confianza. La responsabilidad de realizar esta valoración recae en quienes ejercen funciones como facilitadores o colaboradores, según lo establecido en el Decreto 487 de 2022.

Es importante destacar que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006 y ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Este principio ha sido reafirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-182 de 2016, en la que se distingue entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la posibilidad de ser titular de derechos, incluyendo tanto derechos privados como derechos humanos, tales como la participación y la libre elección. Por su parte, la capacidad de ejercicio implica la aptitud

para asumir obligaciones por cuenta propia, sin necesidad de autorización de una tercera persona.

Ambas capacidades son reconocidas por el artículo 12 de la Convención, que establece que todas las personas con discapacidad son titulares plenas de derechos.

Ahora bien, pueden presentarse circunstancias en las que se cuestione la capacidad de ejercicio de una persona con discapacidad. Por ello, las normativas vigentes sugieren establecer procedimientos que permitan determinar el alcance de dicha capacidad, reconociendo siempre que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derecho.

En este sentido, el ejercicio de derechos —y en particular la posibilidad de asumir obligaciones— puede ser objeto de revisión. Sin embargo, esta revisión no implica limitar derechos, sino implementar instrumentos que faciliten a las personas con discapacidad el desarrollo pleno de su autonomía en la toma de decisiones. A estos instrumentos se les denomina apoyos, y su análisis es el objetivo central de la valoración de apoyos. En este proceso, resulta fundamental preguntarse: ¿cuáles son los ajustes razonables que una persona requiere para informarse, comunicarse y comprender plenamente lo que se le plantea y lo que se pretende realizar mediante la valoración?

Asimismo, pueden elegirse diferentes apoyos —es decir, personas de confianza— para acompañar distintas actividades de la vida cotidiana, como la administración de bienes o la orientación en el ejercicio de derechos como ciudadanas o ciudadanos. El propósito de estos apoyos es garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

De manera excepcional, este examen se realiza cuando existen dudas o inquietudes sobre el ejercicio de la capacidad en alguna actividad específica. Dado que la capacidad jurídica es inherente a todas las personas con discapacidad, el instrumento jurídico por excelencia para su garantía es el acuerdo de apoyos, mediante el cual cada persona puede decidir libremente cómo, cuándo y en qué situaciones desea recibir apoyo en la toma de decisiones.

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos clave de este apartado:

- **Fundamento legal**

Ley 1996 de 2019, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y establece mecanismos para garantizarla.

- **Naturaleza del instrumento**

Herramienta técnica que permite identificar necesidades de apoyo para garantizar autonomía y toma de decisiones.

- **Propósito**

Brindar los apoyos requeridos y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

- **Enfoque**

Centrado en la persona, basado en la dignidad, autonomía, libertad y capacidad de decisión.

- **Alcance**

Comprender la diversidad de situaciones y formas de apoyo que pueden requerirse para el ejercicio de derechos.

- **Resultado esperado**

Identificación de apoyos, fortalecimiento de la autonomía y ejercicio de capacidad jurídica sin sustituir la voluntad.

2.1 Habilidades de la persona facilitadora

Antes de profundizar en los aspectos técnicos de la valoración de apoyos, es esencial comprender el papel de la persona facilitadora en este proceso.

Su función no se limita a aplicar un instrumento, sino a garantizar que la valoración se realice desde un enfoque de derechos, reconociendo la autonomía y la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad.

Por ello, resulta fundamental conocer la base normativa que respalda la capacidad legal y el sentido de los apoyos dentro de este marco.

A continuación, se presentan de forma estructurada los principales conceptos relacionados con los fundamentos jurídicos, el sentido de los apoyos y la manera en que estos se articulan dentro de la valoración.

Base jurídica

Es importante destacar que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006 y ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Este principio ha sido reafirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-182 de 2016, en la que se distingue entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la posibilidad de ser titular de derechos, incluyendo tanto derechos privados como derechos humanos, tales como la participación y la libre elección. Por su parte, la capacidad de ejercicio implica la aptitud

para asumir obligaciones por cuenta propia, sin necesidad de autorización de una tercera persona.

Reconocimiento de derechos

Ambas capacidades son reconocidas por el artículo 12 de la Convención, que establece que todas las personas con discapacidad son titulares plenas de derechos.

Procedimientos para determinar el alcance de la capacidad

Ahora bien, pueden presentarse circunstancias en las que se cuestione la capacidad de ejercicio de una persona con discapacidad. Por ello, las normativas vigentes sugieren establecer procedimientos que permitan determinar el alcance de dicha capacidad, reconociendo siempre que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derecho.

Finalidad de la valoración de apoyos

En este sentido, el ejercicio de derechos —y en particular la posibilidad de asumir obligaciones— puede ser objeto de revisión. Sin embargo, esta revisión no implica limitar derechos, sino implementar instrumentos que faciliten a las personas con discapacidad el desarrollo pleno de su autonomía en la toma de decisiones. A estos instrumentos se les denomina apoyos, y su análisis es el objetivo central de la valoración de apoyos. En este proceso, resulta fundamental preguntarse: ¿cuáles son los ajustes razonables que una persona requiere para informarse, comunicarse y comprender plenamente lo que se le plantea y lo que se pretende realizar mediante la valoración?

Tipos de apoyos

Asimismo, pueden elegirse diferentes apoyos —es decir, personas de confianza— para acompañar distintas actividades de la vida cotidiana, como la administración de bienes o la orientación en el ejercicio de derechos como ciudadanas o ciudadanos. El propósito de estos apoyos es garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Carácter excepcional de la revisión

De manera excepcional, este examen se realiza cuando existen dudas o inquietudes sobre el ejercicio de la capacidad en alguna actividad específica. Dado que la capacidad jurídica es inherente a todas las personas con discapacidad, el instrumento jurídico por excelencia para su garantía es el acuerdo de apoyos, mediante el cual cada persona puede decidir libremente cómo, cuándo y en qué situaciones desea recibir apoyo en la toma de decisiones.

Este conjunto de habilidades implica no solo el dominio técnico de la herramienta, sino también sensibilidad, conocimiento normativo, enfoque diferencial y capacidad de escuchar activamente. La persona facilitadora debe tener claridad en que su rol no es sustituir la voz de la persona con discapacidad, sino crear las condiciones necesarias para que esta pueda expresar su voluntad y participar plenamente en el proceso.

Además, debe reconocer y evitar posibles sesgos personales, institucionales o culturales que puedan afectar la valoración. La escucha empática, el lenguaje claro y la comprensión de las barreras comunicativas son elementos esenciales para ejercer esta labor de manera efectiva y respetuosa.

2.2 ¿Qué no es una valoración de apoyos?

Antes de comprender cómo se realiza una valoración de apoyos, es igualmente importante aclarar qué no constituye este procedimiento.

Distinguir la valoración de apoyos de otras prácticas inadecuadas o erróneas evita confusiones, garantiza el respeto por la autonomía de las personas con discapacidad y orienta correctamente a quienes participan en el proceso.

Esta sección recoge las ideas centrales que precisan los límites conceptuales y éticos de la valoración.

No es una evaluación de competencia o inteligencia

Una valoración de apoyos no es un examen de competencia mental, tampoco una prueba de inteligencia ni una prueba que pretenda calificar a la persona con discapacidad. Tampoco se trata de un mecanismo para determinar si una persona es “capaz” o “no capaz” de ejercer derechos. Este procedimiento no busca excluir, limitar o condicionar el ejercicio de la capacidad jurídica, sino, por el contrario, identificar las medidas de apoyo que resultan necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

No es un proceso médico

De igual manera, la valoración de apoyos no es un proceso médico ni un dictamen clínico sobre la condición de salud de la persona. Se trata de un proceso técnico y participativo, centrado en la persona y sus necesidades específicas.

No es un procedimiento judicial

Finalmente, la valoración de apoyos no es un procedimiento judicial, ya que no determina ni modifica el estado civil de la persona, ni sustituye procesos que corresponden a la autoridad judicial.

Partiendo de los Lineamientos y Protocolo Nacional para la Valoración de apoyos en el marco de la Ley 1996 (2020), así como la experiencia del Programa de Atención a Personas con Discapacidad -PAPD- de la Universidad de Antioquia y del Ministerio de la Igualdad:

- No es un diagnóstico médico, psicológico o psiquiátrico.
- No es una herramienta terapéutica.
- No es una valoración pedagógica.
- No es una valoración ocupacional.
- No es una valoración de necesidades insatisfechas.
- No es una certificación de discapacidad.
- No es una medición de invalidez.
- No es una valoración del desarrollo para niños, niñas, niños, adolescentes o personas adultas con discapacidad.

Para ampliar la comprensión de este tema, a continuación se presenta un pódcast que aborda diversos aspectos relacionados con la valoración de apoyos en Colombia.

Pódcast 1. La Valoración de Apoyos en Colombia



Pódcast 1. Síntesis del audio: La Valoración de Apoyos en Colombia

La Valoración de Apoyos en Colombia, bienvenidos a este nuevo episodio.

Hoy hablaremos de un tema clave para la inclusión y el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, la valoración de apoyos en Colombia.

¿Cómo funciona este proceso?

¿Quiénes participan?

Y ¿por qué es tan importante para la autonomía y la participación social?

¡Quédate y lo descubrimos!

¿Qué es la Valoración de Apoyos?

Para empezar, ¿cómo podríamos definir la valoración de apoyos?

Es un proceso que busca identificar qué necesita cada persona con discapacidad, para ejercer sus derechos y vivir de forma autónoma. No se trata de medir limitaciones, sino de reconocer capacidades y brindar herramientas que potencien la vida independiente.

Ejemplo breve

Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, puede requerir apoyo para tomar decisiones legales, mientras que otra con discapacidad física puede necesitar adaptaciones en su entorno.

Marco Legal en Colombia, Derechos y Normativas

Y ¿qué dice la ley sobre este tema?

Colombia ha avanzado bastante. La Ley 1996 de 2019 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir con apoyo. Se eliminan figuras como la interdicción judicial y se crean mecanismos para garantizar accesibilidad en el sistema de justicia.

Aspectos clave

- Derecho a decidir con apoyo.
- Eliminación de restricciones legales.
- Accesibilidad jurídica para todos.

Reflexión

El derecho a decidir es esencial para la autonomía.

Tipos de apoyos disponibles

Y ¿qué tipos de apoyos existen?

Los apoyos se ajustan a cada persona, pueden ser humanos, tecnológicos, institucionales o ayudas vivas. Te doy algunos ejemplos:

Apoyos humanos: facilitadores familiares o profesionales que acompañan en la toma de decisiones.

Apoyos tecnológicos. herramientas como lectores de pantalla, software accesible o prótesis inteligentes que promueven la independencia.

Apoyos institucionales: entidades públicas y sociales que brindan asesoría legal, orientación y garantizan el ejercicio de derechos.

Mensaje clave

Los apoyos deben adaptarse a cada persona, no al revés.

El proceso de valoración de apoyos en Colombia

¿Cómo se realiza este proceso en el país?

Es un procedimiento estructurado que involucra a diferentes actores. Las etapas principales son:

- Solicitud de valoración: la persona expresa su necesidad.
- Evaluación interdisciplinaria: psicólogos, trabajadores sociales, juristas y otros profesionales analizan la mejor estrategia.
- Definición del apoyo: se determina que herramientas facilitarán la autonomía.
- Implementación y seguimiento: se revisa si el apoyo funciona o necesita ajustes.

Frase clave

Cada persona debe recibir apoyos personalizados para garantizar su participación en la sociedad.

Desafíos y oportunidades

Y ¿qué obstáculos siguen existiendo?

A pesar de los avances, hay desafíos. Falta de información, barreras burocráticas y desconocimiento de la normativa.

Muchas personas aún enfrentan restricciones para decidir sobre su vida. Ejemplo, algunas personas con discapacidad siguen siendo excluidas de procesos legales por prejuicios o falta de ajustes razonables.

El reto es construir un sistema civil accesible, equitativo y eficaz para todos porque la autonomía no es un privilegio, es un derecho.

Hoy aprendimos que la valoración de apoyos es clave para garantizar la inclusión, sigamos promoviendo un enfoque basado en derechos, dignidad y participación.

Juntos construimos una sociedad sin barreras.

3. Descripción del proceso técnico de la valoración de apoyos

A continuación, se presenta una descripción del proceso técnico de la valoración de apoyos, que inicialmente le permitirá a la persona facilitadora de esta valoración tener un esquema general del proceso y que posteriormente pueda profundizar un poco más en cada una de sus etapas.

Figura 3. Representación visual de la colaboración y las redes humanas



Representación visual de la colaboración y las redes humanas

La figura 3 presenta a 4 personas con sosteniendo unos círculos donde se puede inferir que unos son propios o les atañen a cada cual, pero a su vez con su otra mano sostienen una red de círculos de diferentes tamaños lo que permite construir una red de apoyos.

A continuación, se presenta una descripción del proceso técnico de la valoración de apoyos, que inicialmente le permitirá a la persona facilitadora de esta valoración tener un esquema general del proceso y que posteriormente pueda profundizar un poco más en cada una de sus etapas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), adoptada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 y revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-293 de 2010, en su articulado establece un cambio de paradigma, donde se propone pasar de las medidas sustitutivas a un enfoque de derechos humanos que privilegia y garantiza la voluntad, capacidad y autonomía de las personas con discapacidad, y se invita a los Estados firmantes de la Convención a modificar, transformar y ajustar sus normatividades internas, alineándose con los derechos desarrollados en la Convención.

De acuerdo con lo anterior, en Colombia con la Ley 1996 de 2019 se da un marco normativo para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de su capacidad, pudiendo elegir y tomar decisiones para todas y cada una de las actividades de la vida, entendiendo que el cambio de paradigma implica pasar de medidas sustitutivas —donde una tercera persona tomaba las decisiones de las personas con discapacidad (en mayor medida las personas con discapacidad intelectual se veían afectadas por este modelo de sustitución)— a un modelo donde se les guía y se les brindan los apoyos para que puedan tomar sus propias decisiones.

Para ello, se toma como referencia la concepción establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce los siguientes aspectos:

- **Reconocimiento como sujetos plenos de derechos**

Las decisiones de las personas con discapacidad deben ser respetadas, aceptadas y acatadas por todas las demás personas.

- **Accesibilidad**

Derecho a ajustes razonables para comprender, informarse y comunicar sus decisiones.

Esto puede incluir acompañamiento de otras personas o uso de tecnologías para garantizar que las personas con discapacidad estén informadas y tengan pleno conocimiento de lo que ocurre durante el proceso de valoración.

- **Elección libre de apoyos (red de apoyos)**

Permite identificar a las personas más cercanas —ya sea por vínculos de parentesco definidos por la ley, por lazos de amistad o por relaciones de confianza— que puedan brindar acompañamiento. En todo caso, será la persona con discapacidad quien elija libremente a quien le apoye en la toma de decisiones.

- **Ejercicio pleno de derechos como titulares de su patrimonio**

Se reconoce que las personas con discapacidad son titulares de su patrimonio, por lo que tienen el derecho de administrar sus bienes, celebrar contratos y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones.

- **Derecho de las personas con discapacidad a formar parte de una familia**

Incluye decidir si contraer matrimonio, tener hijos o hijas, adoptar, entre otros aspectos fundamentales de la autonomía personal.

En lo referente al procedimiento establecido en el Capítulo 6 del Decreto 487 de 2022, artículos 2.8.2.6.1 al 2.8.2.6.11, los pasos que deben cumplirse para el trámite de la valoración de apoyos, tanto en entidades públicas como privadas, son los siguientes:

La valoración de apoyos debe iniciar con una entrevista semiestructurada. Esto se debe a que la persona facilitadora del proceso realiza una etapa previa de preparación y aprestamiento, guiándose por el marco normativo y los lineamientos establecidos. En este sentido, las preguntas y el desarrollo de la entrevista no son improvisados, sino que responden a una planificación previa. No obstante, es fundamental que este espacio se configure como un escenario de conversación y diálogo, donde se garantice un ambiente seguro y de confianza que promueva la autonomía de la persona con discapacidad y contribuya a la eliminación de barreras actitudinales, físicas y comunicativas.

Por lo tanto, la entrevista no debe ser rígida ni limitarse a una lista de verificación. En cambio, se debe procurar un análisis integral del entorno familiar, de las condiciones físicas, sensoriales y psicoemocionales de la persona con discapacidad, así como de su interacción con el entorno cercano y con otras actividades de la vida cotidiana, como la escuela o el trabajo. Esta entrevista permite identificar elementos clave para el análisis de la autonomía, las barreras, las dificultades y las limitaciones que puedan existir en el entorno, según el nivel de funcionamiento de cada persona. Esto resulta esencial para determinar los ajustes razonables que deben implementarse, con el fin de que la persona con discapacidad pueda tomar decisiones y expresarlas libremente.

Dado lo anterior, no existe un tiempo máximo establecido para la realización de la entrevista, ya que su duración dependerá de las circunstancias particulares de cada caso y de las herramientas de accesibilidad comunicativas que se requieran. La entrevista se lleva a cabo directamente con la persona con discapacidad y, si esta lo solicita y consiente, también puede incluir a su red de apoyo. Esta red suele coincidir con el núcleo familiar, y, en la medida de lo posible, se recomienda —previa coordinación con la familia y la Personería Municipal— realizar una visita domiciliaria. Esta visita permite conocer de manera más cercana las condiciones reales en las que vive la persona con discapacidad y facilita una comprensión más profunda de su entorno y de sus actividades cotidianas.

Posteriormente, debe elaborarse un informe que recoja toda la información obtenida durante la entrevista. En dicho informe debe quedar claramente determinada la necesidad de apoyos que requiere la persona con discapacidad para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. A partir de este informe pueden derivarse dos posibles escenarios: por un lado, la no formalización de apoyos, dado que existen apoyos que no requieren ser formalizados —como aquellos que surgen de manera natural en el entorno familiar o comunitario—; por otro lado, se puede optar por la formalización de los apoyos, a través de mecanismos como el acuerdo de apoyo o la adjudicación judicial de apoyos.

A continuación, se presenta un esquema del proceso, seguido de su respectiva descripción.

Pasos para la valoración de apoyos

- **Solicitud**

Hay dos opciones: la realiza la persona con discapacidad o un tercero, esta solicitud va acompañada de unos documentos y un expediente que pueden contener la historia clínica y otros informes de valoraciones previas, que sirven para preparar y realizar el aprestamiento de la entrevista.

- **Concertación**

Concertación de la realización de la entrevista con la persona con discapacidad y su red de apoyo.

- **Entrevista**

Realización de la entrevista, la cual es semiestructurada, accesible y en ese sentido, se deben implementar las estrategias necesarias según el caso concreto para una comunicación accesibles donde se garantiza siempre la autonomía de la persona con discapacidad y la eliminación de barreras actitudinales, físicas y comunicativas.

- **Informe de valoración de apoyos**

Acá puede haber dos opciones:

- ✓ La no formalización de apoyos, existen apoyos que no es obligatorio formalizarlos como por ejemplo los que se presentan de manera natural en la familia y la comunidad.
- ✓ La formalización de apoyos por medio de un acuerdo de apoyos o una adjudicación judicial de apoyos.

A continuación, se desarrollarán los aspectos a tener en cuenta en cada uno de estos pasos, partiendo de lo expuesto en el Decreto 487 de 2022, los lineamientos y el Protocolo Nacional para la Valoración de apoyos en el marco de la Ley 1996 (2020), así como la experiencia del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PAPD) de la Universidad de Antioquia y del Ministerio de la Igualdad.

El diagnóstico participativo en salud ambiental es un proceso metodológico que busca identificar y comprender.

3.1 Contenido de la solicitud

La solicitud constituye el momento previo e inicial en el que una persona con discapacidad, o alguien perteneciente a su red de apoyo familiar o social, se acerca a entidades públicas o privadas que, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1996 de 2019, están habilitadas para realizar la valoración de apoyos. Esto, siempre y cuando dichas entidades sigan los lineamientos y protocolos establecidos por el ente rector de la política pública de discapacidad —actualmente el Ministerio de Igualdad y Equidad—. Cabe aclarar que, como mínimo, las valoraciones de apoyo deben ser ofrecidas por la Defensoría del Pueblo, las Personerías y los entes territoriales a través de las gobernaciones y alcaldías.

En el contenido de la solicitud es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Datos personales

Se deben registrar los datos de la persona con discapacidad. Si la solicitud es presentada por una tercera persona, también deben incluirse los datos de quien realiza la solicitud. Esto incluye: nombres y apellidos, número de identificación,

dirección, teléfono fijo o celular, correo electrónico, nivel educativo, estado civil y las personas con quienes reside.

2. Motivación de la solicitud

Es importante indagar, de manera general, por qué se considera que la persona con discapacidad requiere una valoración de apoyos. ¿Cuáles son las razones o motivaciones que sustentan esta necesidad?

3. Actuaciones y actos jurídicos

Se debe especificar con claridad para qué actuaciones o actos jurídicos se solicita la valoración de apoyos. Es necesario describir cada uno de ellos de forma detallada. Por ejemplo: participación en procesos judiciales, reclamación de subsidios o pensiones, trámites administrativos ante entidades públicas (como solicitudes de indemnización por vía administrativa ante la Unidad para las Víctimas), trámites ante entidades privadas, gestiones bancarias, compraventa de bienes, o cualquier otro acto o negocio jurídico.

Asimismo, es necesario identificar en qué ámbitos se requiere la valoración de apoyos, tales como:

- Familia, cuidado personal y vivienda.
- Salud (general, mental, sexual y reproductiva).
- Patrimonio y manejo del dinero.
- Trabajo y generación de ingresos.
- Acceso a la justicia, participación ciudadana y ejercicio del derecho al voto.

4. Acciones jurídicas previas

Verificar si las personas identificadas como posibles apoyos han iniciado alguna acción jurídica ante una entidad competente.

5. Datos de las personas que podrían brindar apoyo

Registrar los datos de quienes se reconocen como posibles apoyos humanos: nombres y apellidos, tipo de vínculo o relación (parentesco, amistad, confianza), número de identificación, estado civil, dirección, teléfono fijo o celular y correo electrónico.

6. Forma de comunicación cotidiana

Describir de manera clara y precisa cómo se comunica la persona con discapacidad en su vida diaria.

7. Capacidad de toma de decisiones

Indicar si la persona con discapacidad puede tomar decisiones por sí misma. Para ello, es fundamental dialogar con la persona y con su entorno familiar sobre qué se entiende por toma de decisiones autónoma, asegurando que se trata de un concepto basado en libertad, autonomía, independencia y autodeterminación.

8. Comunicación de decisiones

Si la respuesta anterior es afirmativa, describir cómo la persona con discapacidad comunica sus decisiones.

9. Ajustes razonables requeridos

Identificar cuáles son los ajustes razonables necesarios para garantizar una toma de decisiones autónoma.

10. Uso de herramientas tecnológicas

Indicar si la persona con discapacidad requiere que la valoración de apoyos se realice mediante herramientas o medios tecnológicos.

11. Valoraciones previas

Verificar si la persona cuenta con una valoración de apoyos previa.

12. Valoraciones incompletas

Indicar si dicha valoración fue incompleta y, en caso afirmativo, explicar las razones por las cuales se solicita una nueva valoración.

13. Formalización de acuerdos de apoyo

Señalar si la persona con discapacidad cuenta con un acuerdo de apoyo formalizado ante notaría o centro de conciliación.

14. Documentación requerida

Es importante que la persona con discapacidad o quien realiza la solicitud adjunte los siguientes documentos:

- Documento de identificación de la persona con discapacidad.
- Documento de identificación de las personas que serán los posibles apoyos.
- Registro civil de nacimiento de la persona con discapacidad.
- Historia clínica actualizada que identifique claramente la discapacidad y el sistema de apoyos requeridos.

Finalmente, es fundamental verificar que la solicitud esté debidamente diligenciada, ya que esto permite realizar un adecuado proceso de aprestamiento por parte de la persona facilitadora de la valoración de apoyos.

3.2 Preparación o aprestamiento de la valoración de apoyos

- **Preparación previa al encuentro**

Antes del encuentro con la persona con discapacidad, la persona facilitadora debe leer cuidadosamente la solicitud y revisar los documentos anexos. Esto le permitirá comprender el contexto de la situación, evitar repetir información durante la entrevista y garantizar que el espacio y la comunicación cuenten con los ajustes razonables y condiciones de accesibilidad necesarias.

Asimismo, es recomendable preparar la estructura del documento que se utilizará como informe de la valoración de apoyos. Esto facilitará la organización de la información durante la conversación con la persona con discapacidad y con quienes participen en el proceso. Si la persona facilitadora considera pertinente realizar una grabación de audio, debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona con discapacidad y de todas las personas presentes. Esta autorización debe formalizarse por escrito mediante un formato de consentimiento informado firmado por quienes participan en la valoración.

- **Comunicación directa y accesible**

Es fundamental que la persona facilitadora se prepare para interactuar directamente con la persona con discapacidad. En caso de prever dificultades en la comunicación, se deben considerar los ajustes razonables

y las herramientas de accesibilidad que puedan facilitar el diálogo. Las preguntas deben dirigirse directamente a la persona con discapacidad, manteniendo contacto visual y verbal con ella, y no con sus cuidadoras, cuidadores o integrantes de la red de apoyo, incluso si estas personas median en la comunicación.

Durante el encuentro, se pueden plantear preguntas como:

- ✓ ¿Qué apoyos necesita para comunicarse mejor?
- ✓ ¿Cree que hay otras personas que podrían ayudar a mejorar la comunicación en este espacio?

También se pueden formular preguntas a la red de apoyo, por ejemplo:

- ✓ ¿Existe algún tipo de apoyo para facilitar la comunicación?
- ✓ ¿Cuál es ese tipo de apoyo?
- ✓ ¿Quiénes podrían brindarlo?

- **Identificación de barreras**

La persona facilitadora debe tratar de identificar posibles barreras que puedan dificultar el desarrollo de la valoración. Algunas de estas pueden no ser evidentes al inicio y surgir durante el proceso. A modo de ejemplo, se pueden presentar:

- ✓ Espacios físicos que no garanticen privacidad ni comodidad para la persona con discapacidad ni para quienes participan en la valoración.
- ✓ Conflictos entre la persona con discapacidad y miembros de su red de apoyo.
- ✓ Actitudes negativas por parte de la familia que limiten el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones.

- ✓ Falta de disposición o colaboración por parte de la persona con discapacidad.
- ✓ Dificultades de comprensión por parte de la familia o red de apoyo sobre el proceso de valoración y la información requerida.
- ✓ Ausencia de comunicación verbal por parte de la persona con discapacidad y falta de ajustes razonables como intérprete de Lengua de Señas Colombiana, pictogramas, guías intérpretes para personas con sordoceguera, entre otros.

Ante estas situaciones, es importante que la persona facilitadora esté atenta y preparada para implementar ajustes razonables, como:

- ✓ Uso de lenguaje sencillo y cotidiano.
- ✓ Indagación previa con la red de apoyo sobre cómo se comunica la persona con discapacidad y quiénes la comprenden mejor, para evaluar la necesidad de mediación comunicativa.

Estas medidas deben adaptarse al tipo de discapacidad y al contexto específico, siempre respetando la voluntad, autonomía e independencia de la persona con discapacidad.

- **Explicación de conceptos clave**

Se recomienda que la persona facilitadora prepare un documento explicativo con lenguaje claro y accesible sobre los conceptos que se abordarán durante la valoración, tales como:

- ✓ Discapacidad (desde el Modelo Social).
- ✓ Tipos de discapacidad.
- ✓ Capacidad jurídica.
- ✓ Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

- ✓ Ajustes razonables.
- ✓ Tipos de apoyos (humanos, técnicos, tecnológicos o ayudas vivas. Estos aspectos se plantearán en el apartado 4).
- ✓ Valoración de apoyos.
- ✓ Formalización de apoyos.
- ✓ Toma de decisiones autónoma.

Este documento debe ser leído en voz alta, explicado de forma pausada y acompañado de preguntas que permitan verificar la comprensión. Una estrategia útil consiste en pedir a la persona con discapacidad y a las demás personas participantes que expliquen con sus propias palabras cómo entendieron los conceptos.

- **Explicación del proceso**

También deben explicarse de manera clara y pausada los distintos momentos y pasos del proceso de valoración de apoyos. En caso de que se requieran varios encuentros, es importante informar sobre ello, para garantizar que se aborden todos los ámbitos de decisión y necesidades de la persona con discapacidad.

Finalmente, se debe explicar que el proceso culmina con la elaboración de un informe, el cual será entregado y retroalimentado con todas las personas que participaron en la valoración.

3.3 Entrevista previa: consideraciones y recomendaciones para tener en cuenta

Al inicio de la entrevista, es fundamental explicar a la persona con discapacidad y a su red de apoyo el contenido del consentimiento informado, así como los distintos

momentos y pasos que conforman el proceso de valoración de apoyos. A partir de allí, se analizan los siguientes aspectos directamente con la persona con discapacidad.

Motivaciones y proyecto de vida

La valoración de apoyos debe centrarse en la persona con discapacidad como protagonista, reconociendo sus necesidades, metas, deseos y decisiones. Es ella quien debe aportar la mayor cantidad de información sobre su proyecto de vida y los apoyos que requiere o con los que ya cuenta. Algunas preguntas orientadoras que puede formular la persona facilitadora son:

- ¿Cuáles son las actividades que realiza cotidianamente?
- ¿Qué decisiones toma en un día común y corriente?
- ¿Qué decisiones toma en los siguientes ámbitos?
 - ✓ Familia, cuidado personal y vivienda.
 - ✓ Salud (general, mental, sexual y reproductiva).
 - ✓ Patrimonio y manejo del dinero.
 - ✓ Trabajo y generación de ingresos.
 - ✓ Acceso a la justicia, participación ciudadana y ejercicio del voto.
- ¿Cuál de estos ámbitos considera más importante? ¿Por qué?

Red de apoyo de la persona con discapacidad

Este punto busca identificar a las personas que conforman la red de apoyo de la persona con discapacidad, ya sean familiares, vecinas, vecinos o personas de su comunidad. Algunas preguntas útiles son:

- ¿Con quién vive actualmente?
- ¿Quiénes le ayudan a tomar decisiones?

- ¿Quiénes le apoyan en sus actividades cotidianas?
- ¿Todas esas personas están presentes o falta alguien?
- ¿Tiene los datos de contacto de esas personas?
- ¿En quién confía más?
- ¿Quién le ayuda a informarse sobre lo que ocurre?
- ¿Quién le apoya para comunicarse con otras personas?
- ¿En qué ámbitos cree que necesitará apoyo en el futuro?
- ¿Quién le gustaría que le brinde ese apoyo?

¿Quiénes no pueden ser personas de apoyo?

Según el artículo 45 de la Ley 1996 de 2019, existen inhabilidades que impiden que una persona pueda ejercer como apoyo. Aunque la decisión final corresponde a un juez en el proceso de adjudicación judicial, es importante que la persona facilitadora esté atenta a posibles riesgos de vulneración de derechos. Estas inhabilidades incluyen:

- **Litigio pendiente**

Existencia de un proceso judicial entre la persona con discapacidad y la posible persona de apoyo.

- **Conflicto de intereses**

Cuando el apoyo podría beneficiar personalmente a quien lo brinda, afectando su imparcialidad.

- **Injerencia indebida**

Uso de una relación de confianza para influir en decisiones contrarias a la voluntad de la persona con discapacidad.

Preguntas orientadoras para detectar estas situaciones:

- ¿Hay alguien que no debería estar presente en este espacio?
- ¿Alguien le exige tomar decisiones con las que no está de acuerdo?
- ¿Hay personas con las que siente desconfianza o temor?
- ¿Ha tenido conflictos no resueltos con alguna persona?
- ¿Tiene alguna denuncia o trámite judicial pendiente con alguien?

Patrimonio y manejo del dinero

Este punto no busca evaluar la situación socioeconómica, sino identificar qué tipo de apoyo necesita la persona con discapacidad para tomar decisiones relacionadas con su patrimonio. Las necesidades pueden variar según el contexto, edad, nivel educativo y planes futuros. Algunas preguntas en este ámbito son:

- ¿Cómo usa el dinero en su vida cotidiana?
- ¿Sabe si tiene propiedades?
- ¿Tiene productos bancarios como cuentas o tarjetas?
- ¿Qué dificultades ha enfrentado en el manejo del dinero?
- ¿Necesita apoyo para saber cuánto dinero tiene disponible?
- ¿Requiere ayuda para distribuir su dinero?
- ¿Necesita apoyo para realizar compras o pagos?
- ¿Considera que necesita ayuda para tomar decisiones sobre sus bienes?
- ¿Requiere apoyo para decidir si desea adquirir productos bancarios?
- ¿Necesita ayuda para cobrar su pensión?

Familia, cuidado personal y vivienda

Aquí se valora qué apoyos necesita la persona con discapacidad para tomar decisiones en su entorno familiar, de vivienda y cuidado personal. Algunas preguntas orientadoras son:

- ¿Las personas con quienes vive son familiares, amistades u otro tipo de vínculo?
- ¿Necesita apoyo para decidir dónde y cómo vivir?
- ¿Requiere ayuda para gestionar servicios de asistencia y cuidado personal?
- ¿Necesita apoyo para decidir si desea casarse o vivir en pareja?
- ¿Requiere apoyo para decidir si desea tener hijas o hijos?
- ¿Qué planes tiene respecto a su familia y cuidado personal?

Salud

Este punto se enfoca en los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad ejerza su autonomía en decisiones relacionadas con la salud, sin que se trate de una evaluación médica. Algunas preguntas son:

- ¿Está afiliada/o a alguna EPS? ¿Cuál?
- ¿Sabe si pertenece al régimen contributivo o subsidiado?
- ¿Qué especialistas consulta y con qué frecuencia?
- ¿Asiste a terapias regularmente?
- ¿Qué medicamentos toma con frecuencia?
- ¿Necesita apoyo para solicitar servicios de salud?
- ¿Requiere ayuda para asistir a citas, exámenes o reclamar medicamentos?

- ¿Necesita apoyo para tomar decisiones sobre tratamientos médicos?
- En caso de hospitalización, ¿requiere apoyo para comprender los procedimientos médicos?
- ¿Necesita apoyo para autorizar exámenes o procedimientos?

Trabajo y generación de ingresos

Este apartado busca identificar los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda ejercer su autonomía en decisiones relacionadas con el trabajo y la generación de ingresos. Algunas preguntas orientadoras son:

- ¿Qué barreras ha enfrentado en el ámbito laboral?
- ¿Trabaja actualmente? ¿En qué?
- ¿Necesita apoyo para decidir qué tipo de trabajo desea realizar?
- ¿Requiere ayuda para comprender y gestionar condiciones de pago, prestaciones y formas de remuneración?

Cierre de la entrevista e informe final

Al finalizar la entrevista, se debe realizar un cierre respetuoso del espacio y posteriormente elaborar un informe claro que determine los apoyos requeridos por la persona con discapacidad para el ejercicio de su autonomía.

Este informe puede derivar en dos escenarios:

No formalización de apoyos: cuando los apoyos se dan de manera natural en el entorno familiar o comunitario y no requieren formalización.

Formalización de apoyos: cuando se requiere establecer un acuerdo de apoyo o iniciar un proceso de adjudicación judicial de apoyos.

4. Aspectos adicionales para tener en cuenta en la valoración de apoyos

La figura de las asistencias personales en Colombia aún no ha sido suficientemente explorada ni plenamente desarrollada, tanto en el ámbito normativo como en lo relacionado con la seguridad social para las personas con discapacidad. Sin embargo, es importante destacar que el Ministerio del Trabajo, en articulación con el Ministerio de Igualdad y Equidad, ha avanzado en la definición de los perfiles de asistente personal y cuidador(a) de personas con discapacidad, conforme al artículo 9° de la Ley 2297 de 2023. La formalización de estos perfiles permitirá contar con definiciones claras y avanzar hacia su reconocimiento institucional.

4.1 Asistencias personales y apoyos humanos

En el proceso de valoración de apoyos, es fundamental considerar los diversos tipos de asistencias personales y apoyos humanos que las personas con discapacidad pueden requerir. El grado de asistencia personal varía según las necesidades individuales. Algunas personas requieren apoyo humano para actividades específicas como la higiene personal o la administración de medicamentos, en momentos puntuales del día. Otras necesitan acompañamiento más cercano, que puede incluir apoyo en la alimentación, labores de aseo, desplazamientos o participación en otras actividades cotidianas. Este tipo de asistencia puede extenderse durante varias horas al día y brindarse directamente en el hogar. También existen personas que requieren acompañamiento permanente, que incluye asistencia en todas las actividades básicas de la vida diaria, como la higiene, la alimentación, la movilidad, el aprendizaje y la comunicación.

En estos casos, los apoyos pueden ser diversos. Por ejemplo, se puede contar con interpretación en lengua de señas colombiana en momentos específicos, o con el acompañamiento de un guía intérprete para personas sordociegas, que facilita tanto la comunicación como el desplazamiento. También pueden existir asistencias relacionadas con el ejercicio de derechos sexuales, que implican apoyo en decisiones íntimas y personales.

Es esencial reconocer los distintos niveles de asistencia que las personas con discapacidad reciben en su entorno cercano, ya sea por vínculos de parentesco, amistad o confianza. Este último elemento —la confianza— es clave, ya que no solo se basa en la cercanía afectiva, sino también en la posibilidad de contar con personas expertas que faciliten la comprensión, como intérpretes de lengua de señas u otras figuras especializadas.

4.2 Ayudas vivas

La valoración de apoyos también debe ajustarse a otras formas de asistencia, como las ayudas vivas. Por ejemplo, una persona ciega que cuenta con un perro guía, o una persona con discapacidad física que recibe apoyo de un animal entrenado para facilitar su movilidad, elección de objetos o como compañía emocional.

4.3 Apoyos tecnológicos y técnicos

Asimismo, deben considerarse los apoyos tecnológicos, como herramientas, aplicaciones y desarrollos digitales que promuevan la autonomía y el ejercicio pleno de derechos. También están los técnicos, por ejemplo, la silla de ruedas para el desplazamiento.

Todos estos elementos, necesarios para ampliar y fortalecer las evaluaciones de apoyos, deben estar articulados dentro de un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional de asistencias y un sistema nacional de seguridad social que garantice no solo el acceso a tecnologías de apoyo, sino también a ayudas vivas y asistencias humanas, con el objetivo de incrementar los niveles de autonomía de las personas con discapacidad.

Para cerrar la temática de este componente formativo, se presenta el siguiente video, que permite reforzar y profundizar algunos de los elementos abordados en relación con la valoración de apoyos.

Video 2. Entrevista de valoración de apoyos



Entrevista de valoración de apoyos

[Enlace de reproducción del video](#)

Video 2. Síntesis del video: Entrevista de valoración de apoyos

"Bienvenidos a esta demostración de cómo se lleva a cabo una entrevista para la valoración de apoyos. El objetivo es identificar las necesidades individuales y garantizar herramientas que promuevan la autonomía."

"Hola, bienvenido/a. Previamente se han revisado los documentos que se presentaron con la solicitud, Ahora vamos a realizar una entrevista para entender qué apoyos necesitas en tu vida diaria. Queremos asegurarnos de que tengas acceso a las herramientas adecuadas para tu autonomía."

"Gracias, estoy listo/a para responder."

"Para comenzar, ¿puedes contarnos un poco sobre ti? ¿Cómo es tu rutina diaria?"

"Soy estudiante, tengo discapacidad visual y utilizo tecnología accesible para estudiar. Sin embargo, a veces tengo dificultades con la movilidad en espacios nuevos."

"Cada persona tiene una experiencia única; el apoyo debe ser personalizado."

"¿Usas algún dispositivo o tecnología que facilite tu día a día?"

"Sí, utilizo un lector de pantalla en mi computador y mi celular. Pero en ciertos documentos digitales, la accesibilidad es limitada."

"La tecnología puede ser un puente hacia la autonomía, pero debe ser accesible para todos."

"¿Recibes apoyo de alguien en actividades cotidianas?"

"Sí, tengo familiares que me ayudan en algunas tareas, (Manejo del dinero para algunas compras, entre otras del día a día) pero me gustaría contar con un facilitador para tomar decisiones más complejas, como trámites legales o financieros."

"El apoyo humano puede fortalecer la autonomía sin reemplazar la capacidad de decisión de la persona".

"¿Encuentras barreras físicas en tu entorno?"

"Sí, algunos lugares no tienen señalización táctil ni sistemas de audio, lo que complica mi movilidad en espacios públicos."

"La accesibilidad no es un lujo, sino un derecho fundamental."

"A partir de lo que nos has compartido, podemos recomendar apoyos personalizados. Vamos a documentar estas necesidades y trabajaremos en soluciones adaptadas."

"¡Muchas gracias! Me gustaría recibir información sobre ¿Cómo solicitar adaptaciones tecnológicas y asistencia profesional?"

Después de un tiempo el profesional que realiza la valoración de apoyos se reúne con la persona con discapacidad, a fin de hacer una retroalimentación y le explica que los apoyos que se recomiendan están relacionados con los ajustes razonables sobre comunicación y acceso a la información, los cuales no deberían estar legalizados y no requieren formalizarse por medio de un proceso de adjudicación judicial de apoyos.

"La valoración de apoyos es el primer paso hacia una vida independiente y digna." "La inclusión comienza con el reconocimiento de las necesidades individuales."

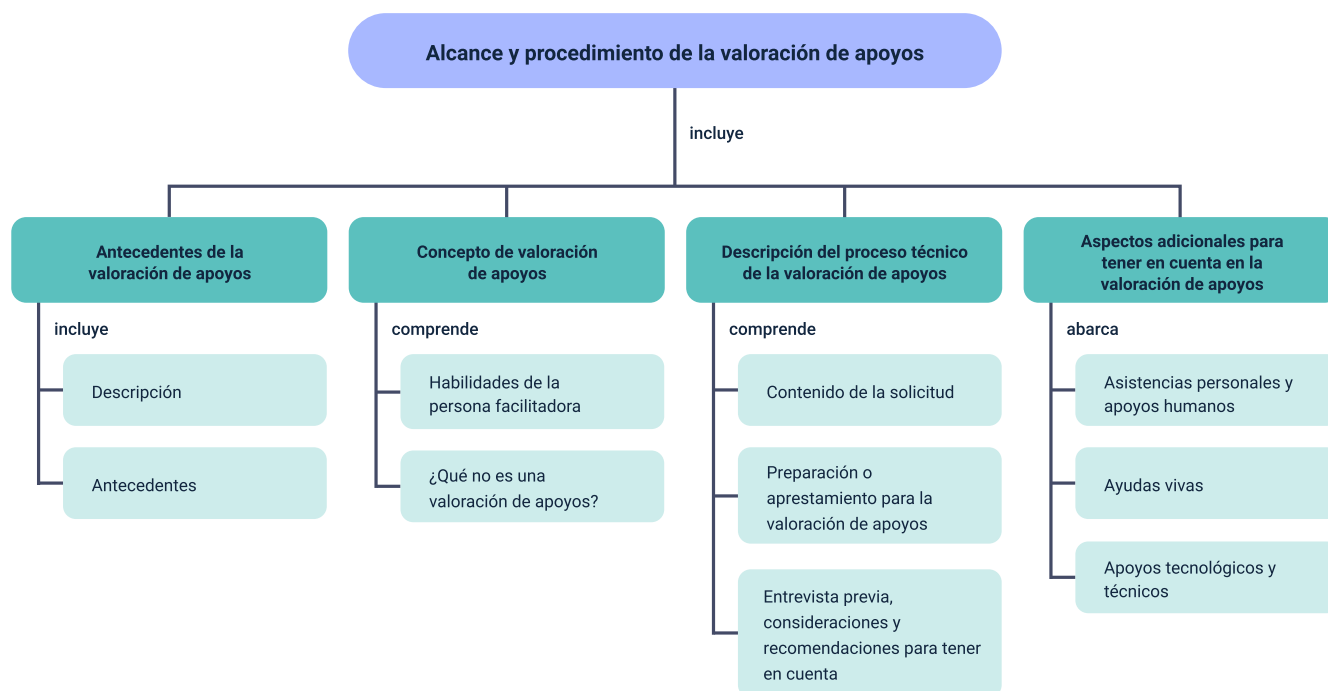
La valoración de apoyos permite eliminar barreras y construir una sociedad más justa".

Síntesis

En este componente formativo se aborda el concepto de valoración de apoyos, sus antecedentes normativos y su relevancia en términos de autonomía, autodeterminación y accesibilidad para las personas con discapacidad. Se delimita claramente su alcance integral y se diferencia de otros tipos de informes o intervenciones en diversos campos. Asimismo, se plantean las habilidades esenciales que debe tener una persona facilitadora de apoyos, destacando el conocimiento sobre discapacidad, la normativa vigente, los tipos de apoyos y el valor de la autonomía.

También se describen las etapas del proceso técnico de la valoración, que incluyen la solicitud, la preparación o aprestamiento y la realización de la entrevista. Esta última permite explorar aspectos como la salud, la familia, el patrimonio, el trabajo y la participación ciudadana, entre otros, con el fin de identificar las decisiones en las que se requieren apoyos y determinar su tipo y alcance.

Finalmente, se abordan elementos adicionales a considerar en la valoración, como los apoyos humanos, técnicos, tecnológicos y ayudas vivas, fundamentales para garantizar la accesibilidad.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Valoración de apoyos.	Correa Montoya, L. (2017). Adjudicar desde el lente de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Algunos retos de la jurisprudencia constitucional colombiana. DescLAB.	Libro en línea.	https://www.desclab.com/files/ugd/e0e620b2bf79eec03c4f3086b42029eb7b8885.pdf
Ajustes razonables.	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (s.f.). Sistemas de apoyos, ajustes razonables y ajustes de procedimiento: Definiciones y recomendaciones para su implementación en la Argentina.	Libro en línea.	https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sistemas-de-apoyo-ajustes-razonables.pdf

Glosario

Ajustes razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006, art. 2).

Apoyos: los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. (Ley 1996, 2019, Colombia, art. 3).

Autonomía: en todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos no sean contrarios a la Constitución, a la ley y a los reglamentos internos que rigen las entidades públicas y privadas. (Ley 1996, 2019, Colombia, art. 4).

Barreras: cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser actitudinales, cuando conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones o estigmas impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad; comunicativas, cuando se presentan obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a

la consulta, al conocimiento y, en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa; y físicas, cuando existen obstáculos materiales, tangibles o contruados que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad. (Ley 1618, 2013, Colombia, art. 2).

Capacidad jurídica: según la Corte Constitucional colombiana, es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio consiste en la habilidad que la ley le reconoce a una persona para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro. (Corte Constitucional, Sentencia C-983 de 2002, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño).

Derechos Humanos: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. (ONU, <https://www.un.org/es/global-issues/human-rights>).

Discapacidad: es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006, preámbulo).

Persona facilitadora de la valoración de apoyos: es la persona natural designada por la entidad pública o privada para coordinar y llevar a cabo el proceso de valoración de apoyos de acuerdo con los lineamientos y el protocolo nacional para la realización de la valoración de apoyos expedidos por el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad. (Decreto 487, 2022, Colombia, art. 2.8.2.5.1).

Valoración de apoyos: es el proceso que se realiza con base en estándares técnicos, que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal. (Ley 1996, 2019, Colombia, art. 3).

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Diario Oficial No. 47.427.

Congreso de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/ley-1448-de-2011-2/

Congreso de Colombia. (2019). Ley 1996 de 2019: Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Diario Oficial No. 51.057.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99712>

Congreso de Colombia. (2023). Ley 2297 de 2023: Por medio de la cual se establecen medidas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Diario Oficial No. 52.440.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=143777>

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. (2020). Valorar apoyos para tomar decisiones: Lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019.

https://lms-ejrlb.ramajudicial.gov.co/pluginfile.php/64341/mod_resource/content/1/Recurso%20PDF-%20consulta-200710-Lineamiento-protocolo-nacional.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2004). Sentencia T-025 de 2004.

Corte Constitucional de Colombia. (2009). Auto 006 de 2009. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a006-09.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia C-293 de 2010. M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-293-10.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2014). Auto 173 de 2014. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2014/a173-14.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia C-182 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-182-16.htm>

Presidencia de la República de Colombia. (2020). Decreto 1429 de 2020: Por el cual se reglamentan artículos de la Ley 1996 de 2019.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=144938>

Presidencia de la República de Colombia. (2022). Decreto 487 de 2022: Reglamenta la prestación del servicio de valoración de apoyos.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=185226>

Unidad para las Víctimas. (2017). Resolución 589 de 2017.

<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30042395>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocio Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Leidy Castillo Pérez	Experta temática	Universidad de Antioquia
Johan Andrey Rodríguez Rodríguez	Experto temático	Universidad de Antioquia
Mary Blanca Ángel Franco	Experta temática	Universidad de Antioquia
Martha Cecilia Builes Alzate	Experta temática	Universidad de Antioquia
María Patricia Sarmiento	Directora	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Jenny Elizabeth Tibocha Julio	Profesional especializada	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Angie Vanessa Soto Arango	Profesional especializada	Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Lina Marcela Pérez Manchego	Diseñadora web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Iván Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Norma Constanza Morales Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima